

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3500/2530

นางยงค์ สภาพพร
นายบุญชู จันทรสุขศรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

ขณะที่จำเลยที่ 1 ขั้บรณนัต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเลยที่ 2 โดย
ประมาทชนรถจักรยานยนต์ที่บุตรโจทก์ขับซึ่งเป็นเหตุให้บุตรโจทก์และผู้นั่งซ้อนท้าย
ถึงแก่ความตายนั้น จำเลยที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขั้บรณนัต์ของจำเลยที่ 2
และได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ 2 ให้นำรณนัต์คั้นเกิดเหตุไปปฏิบัติงานที่การไฟฟ้า
จังหวัดอ่างทอง ก่อนเกิดเหตุ 1 วัน จำเลยที่ 1 ให้นำรณนัต์คั้นดังกล่าวไปช่วยยก
เสาไฟฟ้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจำเลยที่ 2 มิได้สั่ง แม้ว่าจำเลยที่ 1 จะมีได้
รับคำสั่งจากจำเลยที่ 2 แต่งานดังกล่าวก็เป็นงานของจำเลยที่ 2 โดยตรงประกอบกับ
จำเลยที่ 2 มอบให้จำเลยที่ 1 นำรณนัต์ที่ใช้ประจำอยู่ในกรุงเทพมหานครไปใช้ต่าง
จังหวัด เป็นการมอบให้จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ควบคุมดูแลรณนัต์นั้นจนกว่าจะนำกลับ
มาส่งมอบยังสถานที่เดิมการที่จำเลยที่ 1 ขั้บรณนัต์คั้นดังกล่าวในคั้นเกิดเหตุจึง
เป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่
1 ด้วย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดาของนายจำลอง สภาพพร ผู้ตายจำเลยที่ ๑ ลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ได้ขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ ๒ ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชนรถจักรยานยนต์ซึ่งผู้ตายขี่และนายประสงค์ หน้างามนั่งซ้อนท้าย เป็นเหตุให้บุคคลทั้งสองถึงแก่ความตาย ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายและค่าขาดไร้โอกาสเลี้ยงดูรวมเป็นเงิน ๑๗๔,๒๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ ๑ มิได้กระทำละเมิด หากจำเลยที่ ๑ กระทำผิดจริงก็เป็นการกระทำนอกทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และโจทก์เรียกค่าเสียหายสูงเกินไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๑๓๕,๐๐๐ บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ ๑ ได้ขับรถยนต์ของจำเลยที่ ๒ โดยประมาทชนรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขี่มาและผู้นั่งซ้อนท้ายถึงแก่ความตายจริงแล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ขณะจำเลยที่ ๑ กระทำผิด จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ ได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ ๒ ให้นำรถยนต์คันเกิด

เหตุไปปฏิบัติงานที่การไฟฟ้า อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทองเพื่อก่อสร้างขยาย
เขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า จำเลยที่ ๑ ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปช่วยยกเสาไฟฟ้าที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนวันเกิดเหตุ ๑ วัน โดยจำเลยที่ ๒ มิได้สั่งเห็นว่าแม้
จำเลยที่ ๑ จะมีได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ ๒ แต่งานดังกล่าวก็เป็นงานของจำเลยที่ ๒
โดยตรง ประกอบกับจำเลยที่ ๒ มอบให้จำเลยที่ ๑ นำรถยนต์ที่ใช้ประจำอยู่ใน
กรุงเทพมหานครไปใช้ต่างจังหวัด เป็นการมอบให้จำเลยที่ ๑ มีหน้าที่ควบคุมดูแล
รถยนต์นั้นจนกว่าจะนำกลับมาส่งมอบยังสถานที่เดิม นอกจากนี้ได้ความจากนาย
จุมพฏ ศรีสุกใส พยานจำเลยซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ
วิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง ว่าได้เคยอนุญาตให้จำเลยที่ ๑ นำรถยนต์คันเกิดเหตุ
ไปพักนอนที่จังหวัดอ่างทองเสมอ การที่จำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์ดังกล่าวในคืนเกิดเหตุ
จึงเป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ จึงต้องร่วมรับผิดชอบ
จำเลยที่ ๑ ด้วย ฯลฯ

พิพากษายืน.

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ดุษิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

ศาลจังหวัดอ่างทอง - นายสลิล สิ้นจำหน่าย

ศาลอุทธรณ์ - นายชูศักดิ์ บัณฑิตกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ